

장애인복지시설 행정처분기준(제44조의8 관련)

1. 일반기준

- 가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그 중 가장 무거운 처분기준에 따른다.
- 나. 위반행위가 넷 이상인 경우 또는 제2호바목·사목에 따른 위반행위로 인하여 시설을 정상적으로 운영하는 것이 불가능하다고 인정되는 때에는 제2호에 따른 처분기준에도 불구하고 시설의 폐쇄를 명할 수 있다.
- 다. 위반행위가 고의나 중대한 과실이 아닌 사소한 부주의나 오류로 인한 것으로 인정되는 경우, 위반의 내용·정도가 경미한 경우, 그 밖에 상당한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 제2호에 따른 처분기준에도 불구하고 각각 1회에 한정하여 시설장교체를 갈음하여 개선명령을, 시설폐쇄를 갈음하여 시설장교체를 명할 수 있다. 이 경우 해당 처분은 차수의 산정에 산입하지 않는다.
- 라. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 가중된 부과기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 기간의 계산은 위반행위에 대하여 행정처분을 받은 날과 그 처분 후 다시 같은 위반행위를 하여 적발된 날을 기준으로 한다.
- 마. 라목에 따라 가중된 부과처분을 하는 경우 가중처분의 적용 차수는 그 위반행위 전 부과처분 차수(라목에 따른 기간 내에 행정처분이 둘 이상 있었던 경우에는 높은 차수를 말한다)의 다음 차수로 한다.

2. 개별기준

| 위반행위                                                                                 | 근거법조문     | 행정처분기준 |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|
|                                                                                      |           | 1차 위반  | 2차 위반 | 3차 위반 |
| 가. 장애인복지시설이 법 제 59조제6항에 따른 시설 기준에 미치지 못한 때                                           | 법 제62조제1항 | 개선명령   | 시설장교체 | 시설폐쇄  |
| 나. 장애인복지시설이 정당한 사유 없이 법 제61조에 따른 보고를 하지 않거나 거짓으로 보고한 때 또는 조사·검사 및 질문을 거부·방해하거나 기피한 때 |           | 개선명령   | 시설장교체 | 시설장교체 |
| 다. 장애인복지시설이 사회복지법인이나 비영리법인이 설치·운영하는 시설                                               |           | 시설폐쇄   | —     | —     |

|                                                                                                                                         |      |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 인 경우 그 사회복지법인<br>이나 비영리법인의 설립<br>허가가 취소된 때                                                                                              |      |       |       |
| 라. 장애인복지시설의 회계<br>부정이나 시설이용자에<br>대한 인권침해 등 불법행<br>위, 그 밖의 부당행위 등<br>이 발견된 때                                                             | 개선명령 | 시설장교체 | 시설장교체 |
| 1) 국가나 지방자치단체<br>의 보조금 또는 후원금<br>을 사용용도 외의 용도<br>로 사용한 때                                                                                |      |       |       |
| 2) 회계장부를 기재하지<br>않거나 허위로 기재한<br>때                                                                                                       | 개선명령 | 시설장교체 | 시설장교체 |
| 3) 시설 이용자에 대한 부<br>당한 체벌, 폭행, 학대 등<br>인권침해가 발생한 경우<br>(바목 및 사목에 해당하<br>는 경우는 제외한다)                                                      | 개선명령 | 시설장교체 | 시설폐쇄  |
| 4) 그 밖의 회계 및 시설<br>운영과 관련한 부당행<br>위가 발생한 때                                                                                              | 개선명령 | 개선명령  | 시설장교체 |
| 마. 장애인복지시설이 설치<br>목적에 이루었거나 그 밖<br>의 사유로 계속하여 운영<br>할 필요가 없다고 인정되<br>는 때                                                                | 시설폐쇄 | —     | —     |
| 바. 장애인복지시설에서 성<br>폭력범죄가 발생한 경우                                                                                                          |      |       |       |
| 1) 시설의 장 또는 종사자<br>가 시설이용자를 대상<br>으로 「성폭력범죄의<br>처벌 등에 관한 특례<br>법」 제2조제1항제3호<br>부터 제5호까지의 규정<br>에 따른 성폭력범죄<br>[「형법」 제300조,<br>「성폭력범죄의 처벌 | 시설폐쇄 | —     | —     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|--|
| <p>등에 관한 특례법」 제11조부터 제14조까지, 제14조의2, 제14조의3 및 제15조(같은 법 제14조, 제14조의2 및 제14조의3의 미수범만 해당한다)의 범죄는 제외한다] 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제3호의 아동·청소년대상 성폭력범죄를 저지른 경우</p> <p>2) 시설의 장이 시설이용자를 대상으로 「형법」 제300조, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제11조부터 제14조까지, 제14조의2, 제14조의3 및 제15조(같은 법 제14조, 제14조의2 및 제14조의3의 미수범만 해당한다)의 성폭력범죄를 저지른 경우</p> <p>3) 시설의 종사자가 시설이용자를 대상으로 「형법」 제300조, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제11조부터 제14조까지, 제14조의2, 제14조의3 및 제15조(같은 법 제14조, 제14조의2 및 제14조의3의 미수범만 해당한다)의 성폭력범죄를 저지른 경우</p> <p>4) 시설이용자 간 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제1</p> |       |       |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 시설장교체 | 시설폐쇄  | —    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 개선명령  | 시설장교체 | 시설폐쇄 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 개선명령  | 시설장교체 | 시설폐쇄 |  |

|                                                                                                                                                                                                    |           |      |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|
| <p>항제3호부터 제5호까지의 규정에 따른 성폭력범죄 또는 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제3호의 아동·청소년대상 성폭력범죄가 발생한 경우</p> <p>사. 장애인복지시설에서 「아동복지법」 제3조제7호의2의 아동학대관련범죄, 「노인복지법」 제1조의2제5호의 노인학대관련범죄 또는 법 제2조제4항의 장애인학대관련범죄가 발생한 경우</p> |           | 개선명령 | 시설장교체 | 시설폐쇄 |
| <p>아. 장애인복지시설이 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우</p>                                                                                                                                                  |           | 개선명령 | 시설장교체 | 시설폐쇄 |
| <p>자. 장애인 거주시설이 법 제60조의3에 따른 서비스 최저기준을 유지하지 못할 때</p>                                                                                                                                               | 법 제62조제2항 | 개선명령 | 시설장교체 | 시설폐쇄 |